

予備独自問題 R3-26

(配点: 2)

月 日

月 日

刑事事件の上告審に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
- イ. 単なる事実誤認は適法な上告理由に当たらないが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは適法な上告理由となる。
- ウ. 単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。
- エ. 大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。
- オ. 上告審は法律審であるが、上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に含まれた事項を調査するについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No314

刑事事件の上告審

正答率

60%

予備R3-26

正解

2

ア 正しい

405条1号は、上告理由について「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」を挙げている。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

405条各号は、上告理由について、単なる事実誤認及び判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることを挙げていない。したがって、本記述の前段は正しいが、後段は誤りである。

ウ 誤っている

405条各号は、上告理由について、単なる量刑不当及び刑の量定が甚だしく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることを挙げていない。したがって、本記述の前段は正しいが、後段は誤りである。

エ 誤っている

405条3号は、上告理由について、「大審院……の判例と相反する判断をしたこと」を挙げている。したがって、本記述は誤りである。

オ 正しい

414条、393条1項。上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。